

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5011019-69.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MARCELO FERREIRA DE FARIAS

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

MEDIDA DE URGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESITÊNCIA FORMUADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, declarar a perda superveniente do objeto, ficando prejudicado o exame da medida de urgência interposta. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5011019-69.2025.4.02.5101

510015673354 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5011019-69.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: MARCELO FERREIRA DE FARIAS

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar que os réus procedessem à transferência do autor para hospital com suporte em oncologia em razão do possível diagnóstico de neoplasia de esôfago.

Decisão liminar indeferiu a tutela em sede recural (evento 8).

Manifestação da autora em evento 15 no sentido de que obteve a satisfação da pretensão em sede administrativa (evento 15).

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

Verifica-se que foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito, em acolhimento ao pedido de desistência da ação, tendo a parte recorrente ratificado a satisfação da pretensão em sede administrativa.

Sendo assim, entendo que se trata de hipótese de perda superveniente do objeto do recurso.

Ante o exposto, **voto no sentido de declarar a perda superveniente do objeto, ficando prejudicado o exame da medida de urgência interposta.** Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).

